

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0822933-05.2021.8.14.0301

APELANTE: MARCIA MARIA RIBEIRO BASÍLIO

ADVOGADA: MARIA DE JESUS RODRIGUES SARAIVA - OAB/PA 26.196

APELADA: BRENDA OLIVEIRA DA COSTA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - OAB/PA 13.179

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATOR: DES. ALEX PINHEIRO CENTENO

DESPACHO

Tratam os presentes autos de recurso de **APELAÇÃO CÍVEL** interposto por **MARCIA MARIA RIBEIRO BASÍLIO** inconformadas com a Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que nos autos da **AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO c/c PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS c/c LIMINAR** julgou improcedentes os pedidos da inicial, tendo como apelada **BRENDA OLIVEIRA DA COSTA**.

Em breve síntese da inicial, a autora, **MARCIA MARIA RIBEIRO BASÍLIO**, alega que assinou contrato de compra e venda de imóvel em setembro de 2020 e que a requerida teria oposto obstáculos imotivados à conclusão do negócio jurídico. Sustenta que, mesmo tendo se comprometido a regularizar as pendências do imóvel, a requerida teria desistido unilateralmente e imotivadamente do contrato.

Arguiu que em fevereiro de 2021 foi prolatada a sentença de homologação de divórcio e que o imóvel em questão ficou para a autora. Por fim, alega que a requerida rescindiu de má-fé o instrumento de compra e venda, assim, requereu a rescisão contratual, a aplicação de penalidades contratuais e pagamento do IPTU e condomínio, bem como, indenização por danos morais.

Em sede de contestação, a requerida alegou à época da assinatura do contrato, a autora teria se declarado divorciada. Relata que meses depois, em março de 2021, tentou financiar o imóvel em questão, sendo recusado o empréstimo pelo banco em razão da falta de outorga uxória do cônjuge da autora. Sustenta que a autora teria se omitido dolosamente acerca da existência do processo judicial tratando sobre o divórcio e a partilha de bens, alegando que o contrato retromencionado pendia de vícios

O feito seguiu seu trâmite até a prolação da sentença (id. 21680671) conforme segue:

ANTE O EXPOSTO, pelos fatos e fundamentos ao norte alinhavados e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos exordiais e, em consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

CONDENO A PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §2º, do CPC/2015. Deve-se observar a suspensão da exequibilidade em caso de eventual concessão de gratuidade de justiça deferida anteriormente.

Inconformada, a parte autora, **MARCIA MARIA RIBEIRO BASÍLIO**, interpôs o presente recurso de Apelação (id. 21680672). Alega, preliminarmente, que a sentença foi extra/ultra petita.

Aduz que a apelada tinha ciência de que a recorrente estava casada, tendo anexado certidão aos autos em que a apelante consta como casada. Afirma que a apelada desistiu do negócio unilateralmente e sem qualquer motivo.

Ante a desistência, alegou que sofreu diversos prejuízos pois já havia tomado várias medidas para deixar o apartamento livre para a recorrida. Assevera quanto à inexistência de omissão dolosa, devendo ser reformada a sentença. Afirma que a apelada deu causa à rescisão pois não conseguiu o financiamento. Aduz, ainda, que a ausência de outorga uxória não pode ser alegada por terceiros mas apenas pelo cônjuge, bem como, não é impedimento para a validade da promessa de compra e venda.

Requer seja julgado procedente o recurso para reformar a sentença e declarar a rescisão do Compromisso Particular de promessa de Compra e Venda pela Sr.^a Brenda como única e exclusiva causadora, com a aplicação das penalidades previamente pactuadas entre as partes, além da condenação por danos morais.

Em sede de contrarrazões (id. 21680722), preliminarmente, impugnou a concessão da justiça gratuita e a violação ao princípio da dialeticidade, no mérito, refutou os argumentos apresentados pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Da detida análise dos autos, verifico que não constam documentos que deponham a favor da recorrente no que concerne ao pedido de concessão da justiça gratuita, vez que sua renda bruta é de mais de R\$ 11.000,00 (onze mil reais) (id. 21680695 - Pág. 1), os seus rendimentos tributáveis ultrapassam os R\$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais) (id. 21680711 - Pág. 1), e em que pese alegar que possui gastos elevados com seu filho, portador de necessidades especiais, não constam nos autos provas de que tais despesas afetam significativamente os seus proventos.

Considerando que a recorrida impugnou a justiça gratuita pleiteada pela apelante, retire-se o processo de pauta e intime-se a parte apelante a fim de que acoste aos presentes autos documentos que atestem a sua hipossuficiência, tais como, extratos bancários, comprovantes de renda dos últimos 3 (três) meses, declaração de imposto de renda ou outras documentações pertinentes que legitimem a concessão do benefício, bem como, caso queira, se manifeste sobre a possível violação ao princípio da dialeticidade.

Após, conclusos.

Publique-se. Intimem-se.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator